

개 선 사 항

1. 제 목 : 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
2. 관련기관 : 김해보훈요양원
3. 내 용 : 김해보훈요양원은 시설입소자에 대한 의료서비스 제공을 위하여 외부 병원과 축탁의 협약을 체결 운영하고 있으며, 장기요양기관 종사 직원에 대한 교육을 통해 요양서비스의 질을 개선하기 위하여 위탁교육업체와 계약을 체결하고 사이버교육을 실시하고 있습니다.

가. 입소자 개인정보 제3자 제공 고지 미비

「개인정보보호법」 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) 제1항 각호에 따르면 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항을 처리할 시에는 개인정보 처리방침을 정하여야하고, 같은 조 제2항에 따르면 그 방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하도록 하고 있습니다.

또한, 「같은 법 시행령」 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) 제2항에 따르면 개인정보처리자는 수립하거나 변경한 개인정보 처리방침을 개인정보처리자의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야한다고 명시되어 있습니다.

따라서, 김해보훈요양원에서는 입소자의 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 관련 법령에 따라 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 합니다.

그런데, 2017년 김해보훈요양원 종합감사 시 확인한 결과, 김해보훈요양원에서는 시설입소자들의 의료서비스에 대한 적절한 조치를 취하여 건강증진에 기여하기 위한 목적으로 [표 1]과 같이 B보훈병원 등 2개 병원과 축탁의 협약을 맺고 운영하면서 입소자 진료를 위하여 제3자인 축탁의 협약 의료기관에 성명, 성별, 주민등록번호, 건강정보 등을 제공하고 있음에도, 이를 홈페이지에 게재하지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표 1] 축탁의 협약현황

시설명	촉탁의 협약기관	협약 진료과목	협약기간
김해보훈요양원	B보훈병원	****과	2017.1.1. ~ 2017.12.31
김해보훈요양원	**병원	*과	2017.1.1. ~ 2017.12.31

나. 이용 개인정보 파기 조건 계약조건 명시 미흡

「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다고 되어 있습니다.

따라서, 김해보훈요양원에서는 교육생 관리 등의 목적으로 개인정보를 계약 상대방과 같은 제3자에게 제공할 경우에는 교육 종료 등 개인정보의 처리목적 달성한 즉시 개인정보를 파기하도록 계약조건에 명시하여 불필요한 개인정보 유출을 방지하여야 합니다.

그런데 2017년 김해보훈요양원 종합감사 시 확인한 결과, 김해보훈요양원에서는 [표 2]와 같이 직업능력개발훈련 온라인 교육 계약을 체결하면서, 개인정보 처리 업무 위탁에 따른 서약서를 작성하였습니다.

서약서 제1조(제공받는 기밀정보의 범위)에 직원 성명·주민등록번호·개인 연락처를 제공받는다고 되어 있으며, 제2조 및 제3조에는 기밀정보의 이용, 제공의 제한, 가입자 정보의 보안 등 개인정보의 관리에 관한 내용은 있으나, 개인정보 파기에 대한 내용은 개인정보 처리 업무 위탁 계약서나 특수조건 등에 별도로 명시하지 않은 사실이 있음을 확인합니다.

[표 2] 직업능력개발훈련 위탁계약 현황

훈련기간	훈련과정	훈련생	전체훈련비
'16.6.1.~'16.6.30.	장기요양기관 직무 기본교육 등 1과정	42명	2,759,820원
'16.7.1.~'16.7.31.	"	42명	2,759,820원
'16.8.1.~'16.8.31.	"	41명	2,694,,110원
'16.10.1~'16.10.31.	"	2명	131,420원
'17.6.1.~'17.6.30.	"	175명	1,795,500원

4. 조치할 사항

- ●●●9장은

- 입소자 진료를 위하여 제3자인 축탁의 협약 의료기관에 개인정보를 제공하고 있는 사실을 홈페이지에 게재하시기 바라며,
- 개인정보를 제3자에게 제공할 경우에는 개인정보의 처리목적을 달성한 즉시 개인정보를 파기하도록 계약조건을 명시하고 그 결과를 확인하시기 바랍니다.